

1501010-11.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... o réu é reincidente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 0006793-51.2015 - fls. 34), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase de dosimetria como se trata de tentativa da prática do crime, reduzo sua pena em 1/3, para 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 08 dias-multa no valor unitário de 1/30 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501010-11.2022.8.26.0559 - 2022/000951

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162518/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25571237 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2162518 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

FLAVIO EDUARDO BASILIO

Artigo da Denúncia:

artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

Aos 03 de outubro de 2022, às 16:20h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Dosmar Sandro Valeri. Presente o acusado FLAVIO EDUARDO BASILIO, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Ausente a vítima M L S. Presentes as testemunhas Vanderson José Especiato Conejo e Cleiton Fernando Nepomuceno. Pelo representante do Ministério Público, houve a desistência da vítima M L S, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. FLÁVIO EDUARDO BASILIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque esse, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 16h44min, na residência situada na Rua José Bernardino Souza Sobrinho, nº 171, fundos, Jardim Vale do Sol, nesta cidade e Comarca, tentou subtrair, para si, fios de cobre pertencentes a Marcos

Luis Santander, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta na denúncia que na data dos fatos o acusado Flávio compareceu no imóvel situado na Rua José de Bernardino Souza Sobrinho, nº 171, no Jardim Vale do Sol, nesta cidade, de propriedade da vítima Marcos Luis Santander, onde existem duas casas no terreno. Uma na frente, que se encontra alugada e outra, nos fundos, que estava desocupada. O réu percebendo que a casa dos fundos não tinha moradores, escalou o muro lateral, e conseguiu alcançar o telhado da habitação, removeu telhas e ingressou no forro, com a intenção de remover fios de cobre da rede elétrica, visando a subtração. Vizinho não identificado percebeu a subtração, sendo que acionou a polícia militar. Os policiais compareceram no referido imóvel, passaram a vasculhar a casa dos fundos e acabaram localizando o acusado no forro da habitação, inclusive, apreenderam em seu poder duas tesouras, uma chave de fenda, um alicate, no interior de uma bolsa, ferramentas que seriam utilizadas para cortar os fios da rede elétrica. Diante das evidências, o acusado foi preso em flagrante delito e, após a realização da audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 39/40). A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 65/66. O réu Flávio Eduardo Basílio foi citado às fls. 73, apresentando resposta à acusação às fls. 77/78, a qual foi apreciada às fls. 96/97. Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, foi feita a análise da necessidade cautelar do réu, sendo mantida sua prisão preventiva (fls. 121/122). As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 28, 29/32). Nesta audiência foram ouvidas a vítima, as testemunhas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a aplicação da pena no mínimo legal tendo em vista a confissão do acusado. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de exame de local relacionado a crimes contra patrimônio/furtos e tentativas (fls. 79/84), pelo laudo de exame de peças relacionadas com furto qualificado (fls. 85/88), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Marcos Luis Santander disse que possui dois imóveis no bairro Vale do Sol, sendo uma casa de frente do terreno, a qual se encontra alugada, e outra nos fundos, desocupada e local dos fatos. No dia dos fatos, por volta das 18:00 horas, recebeu uma ligação de uma irmã noticiando que, a Polícia Militar havia pegado um rapaz furtando os fios de seu imóvel desocupado. O rapaz estava de posse de ferramentas em cima do telhado, quando foi surpreendido pelos policiais, e que não sabe precisar o valor do prejuízo. Relatou ainda que, obteve informações dos policiais que atenderam a ocorrência de que vizinhos comentaram que o rapaz estava rondando pelo local há alguns dias e, inclusive, andou perguntando se morava alguém no imóvel (fls. 06). Na fase policial, a testemunha comum Vanderson Jose Especiato Conejo, policial militar, disse que estava em patrulhamento, juntamente com seu colega de farda, quando foi irradiado via COPOM furto em andamento em residência. Dirigiram-se para o local dos fatos, e ao chegarem fizeram incursão pelo quintal, e nada foi encontrado. A casa encontrava-se trancada e sem sinais de arrombamento. Porém, ao escalar o muro, visualizaram uma telha deslocada no telhado, e ao averiguar o forro, localizaram o réu. Diante do fato, Flávio Eduardo foi indagado sobre a razão de estar ali no forro, e ele acabou confessando ter escalado o muro, e adentrou o forro para furtar os fios de energia. Não foi possível visualizar se o meliante havia cortado a fiação, no entanto, portava consigo uma bolsa preta contendo ferramentas para tal fim. Foi dada voz de prisão ao indivíduo, algemado para evitar o risco de fuga e conduzido até a Central de Flagrantes para deliberações de Polícia Judiciária. Em tempo, declarou que foi feito contato com a irmã da vítima, Sra. Patrícia, e dado ciência do ocorrido e solicitado o comparecimento da vítima até a Central. Informou ainda que, obtiveram informações da vizinhança de que o meliante estava rondando pelo local, além de perguntar se morava alguém no imóvel local dos fatos (fls. 04). Em juízo, a testemunha comum Vanderson Jose Especiato Conejo, policial militar, disse que recebeu ocorrência

irradiada via COPOM. Ao chegar ao local, o réu foi abordado no forro da casa, na posse de instrumentos usados para furtar os fios. A telha do forro estava removida. Na casa não havia morava moradores. Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Cleiton Fernando Nepomuceno (fls. 05), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Vanderson Jose Especiato Conejo. Em juízo, a testemunha comum Cleiton Fernando Nepomuceno, policial militar, disse que foi acionado via COPOM que havia indivíduo no telhado da residência. O réu foi abordado no forro, na posse de alicates e demais instrumentos. Subiu no forro e o réu foi abordado. Havia fios cortados e enrolados para levar. A casa era de fundo, estava fechada. O réu subiu no muro, removeu as telhas e entrou no forro. Tentou contato com o proprietário da residência, mas não se recorda se obteve contato. Na fase policial, o réu Flávio Eduardo Basílio fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, dizendo que apenas se manifestaria em juízo (fls. 07). Em juízo, o réu Flávio Eduardo Basílio disse que estava alcoolizado e tinha feito uso de droga. Não chegou a pegar fio ou cortar, mas entrou no forro da casa, subiu no telhado e pulou o muro. Ficou comprovado que o réu tentou subtrair, para si, fios de cobre pertencentes a MARCOS LUIS SANTANDER, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. O acusado escalou o muro lateral, conseguiu alcançar o telhado da habitação, removeu telhas e ingressou no forro. Os policiais chegaram e abordaram o acusado no forro da casa, com fios separados para subtração e na posse de ferramentas usadas para a prática do crime. Os testemunhos confirmaram os fatos acima relatados, além da prova documental. O réu admitiu que entrou no imóvel, mas disse que nada subtraiu e nem chegou a pegar os fios. Sua versão não pode ser tida como confissão, porque não foi total. Não há que se falar em furto privilegiado em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu. Também não é caso de se aplicar o Princípio da Insignificância. Embora o bem seja de valor inferior ao salário mínimo e a vítima o tenha recuperado, o é reincidente por crime contra o patrimônio. O reconhecimento da atipicidade frente à conduta do mesmo levaria a uma situação de ausência de proteção relativa a furtos praticados em residências. No mesmo sentido: "Não há de se falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância." (STJ: AgRg no AREsp 1.394.000/MG, j. 23/04/19). Diante de todo o exposto a condenação do réu é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 02 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelos crimes de receptação e falsa identidade (proc. nº 0037403-65.2016 - fls. 34/35). Assim, aplico a pena base acima do mínimo legal, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é reincidente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 0006793-51.2015 - fls. 34), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase de dosimetria como se trata de tentativa da prática do crime, reduzo sua pena em 1/3, para 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 08 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, considerando o longo caminho percorrido pelo réu na execução do crime, tendo em vista que este chegou a escalar o muro lateral da residência portando um alicate e uma chave de fenda, remover as telhas e ingressar no forro com a intenção de remover os fios de cobre da rede elétrica, visando à subtração, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção dos policiais militares. Não há outras circunstâncias a serem analisadas, assim, torno a pena definitiva acima aplicada. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante aos maus antecedentes do réu e sua reincidência. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime fechado, diante dos maus antecedentes e reincidência. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu FLÁVIO EDUARDO BASÍLIO à pena de 01

ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, e 08 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, como incurso no art. 155, §4º, inciso II, c.c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de réu reincidente, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Autorizo a destruição dos objetos apreendidos (fls. 15/16). Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Expeça-se carta de guia provisória do sentenciado. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, MAYLA KELLEN CARVALHO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.